

CM-2. Contrato Modelo de Transferencia de Datos Personales (Responsable – Responsable)

CONTRATO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE PARTE GRÜNENTHAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. REPRESENTADA EN ÉSTE ACTO POR [DEFINIR] A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, SE LE DENOMINARÁ COMO “LA TRANSFERENTE”, Y POR LA OTRA, [RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMPLETO DE LA RECEPTORA], REPRESENTADA EN ÉSTE ACTO POR [DEFINIR], A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, SE LE DENOMINARA “LA RECEPTORA”, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

1. El [Día, mes y año] las partes celebraron un Contrato de Prestación de Servicios Profesionales (en lo sucesivo “el Contrato”), el cual conjuntamente con el presente contrato sustenta la relación contractual entre las partes.

DECLARACIONES

I. Declara el “LA TRANSFERENTE” a través de su representante legal:

- a. Ser una sociedad mercantil debidamente constituida de conformidad con las leyes de mexicanas.
- b. Su representante legal cuenta con las facultades suficientes para celebrar el presente Contrato, mismas que no le han sido modificadas ni revocadas a la fecha;
- c. Se encuentra debidamente inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes bajo el clave número [definir].
- d. Está facultada conforme a su objeto social para celebrar el presente Contrato;
- e. Cuenta con la capacidad y medios materiales, técnicos, personales y demás elementos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones a su cargo derivadas del presente Contrato;
- f. La celebración del presente Contrato no viola o incumple disposición alguna contenida en (i) sus estatutos sociales y (ii) acuerdos, contratos o convenios celebrados con terceros en o con anterioridad a la fecha de firma del presente Contrato que involucren de cualquier forma a su representada; y
- g. Que es su voluntad celebrar el presente contrato y su representante cuenta con plenas facultades para llevarlo a cabo, mismas que no le han sido modificadas y/o revocadas a la fecha de firma del presente contrato tal y como consta en

_____.

II. Declara el “LA RECEPTORA” por conducto de su representante legal declara, que:

- a. Ser una sociedad mercantil debidamente constituida conforme a las leyes [definir] tal y como consta en escritura pública [definir] de fecha [definir] de [definir] de 20[definir], pasada ante la fe del notario [definir] de la Ciudad de [definir], Licenciado [definir].
- b. Que su representada se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes con la clave [definir]
- c. Que su objeto social consiste en [definir].
- d. Tener su domicilio fiscal en [definir].
- e. Que es su voluntad celebrar el presente contrato y su representante cuenta con plenas facultades para llevarlo a cabo, mismas que no le han sido modificadas y/o revocadas a la fecha de firma del presente contrato tal y como consta en [definir].

III. “LA TRANSFERENTE” y “LA RECEPTORA” (conjuntamente, las “Partes” e individual e indistintamente, la “Parte”) declaran, por conducto de sus respectivos representantes legales, que es su deseo celebrar el presente Contrato en los términos que a continuación se estipulan, remitiéndose para tal efecto a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. DEFINICIONES.

A efectos de las presentes cláusulas se emplearán las siguientes definiciones:

- a. Aviso de privacidad: Documento físico, electrónico o en cualquier otro formato generado por el Transferente que es puesto a disposición del titular, previo al tratamiento de sus datos personales.
- b. Base de datos: El conjunto ordenado de datos personales referentes a una persona identificada o identificable.
- c. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable.
- d. Datos personales sensibles: Aquellos datos personales que afecten a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. En particular, se consideran sensibles aquellos que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente y futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas, preferencia sexual.
- e. Medidas de seguridad administrativas: Conjunto de acciones y mecanismos para establecer la gestión, soporte y revisión de la seguridad de la información a nivel organizacional, la identificación y clasificación de la información, así como la concienciación, formación y capacitación del personal, en materia de protección de datos personales.
- f. Medidas de seguridad físicas: Conjunto de acciones y mecanismos, ya sea que empleen o no la tecnología, destinados para:
 - i. Prevenir el acceso no autorizado, el daño o interferencia a las instalaciones físicas, áreas críticas de la organización, equipo e información;

- ii. Proteger los equipos móviles, portátiles o de fácil remoción, situados dentro o fuera de las instalaciones;
 - iii. Proveer a los equipos que contienen o almacenan datos personales de un mantenimiento que asegure su disponibilidad, funcionalidad e integridad, y
 - iv. Garantizar la eliminación de datos de forma segura.
- g. Medidas de seguridad técnicas: Conjunto de actividades, controles o mecanismos con resultado medible, que se valen de la tecnología para asegurar que:
- i. El acceso a las bases de datos lógicas o a la información en formato lógico sea por usuarios identificados y autorizados;
 - ii. El acceso referido en el inciso anterior sea únicamente para que el usuario lleve a cabo las actividades que requiere con motivo de sus funciones;
 - iii. Se incluyan acciones para la adquisición, operación, desarrollo y mantenimiento de sistemas seguros, y
 - iv. Se lleve a cabo la gestión de comunicaciones y operaciones de los recursos informáticos que se utilicen en el tratamiento de datos personales;
- h. Titular: La persona física a la que pertenecen los datos personales.
- i. Transferencia: Toda comunicación de datos realizada a persona distinta del Transferente o Receptor del tratamiento.

SEGUNDA. OBJETO.

El objeto del presente contrato es establecer las reglas conforme a las cuales se llevará a cabo la transferencia de la base de datos de (Definir base de datos) (en adelante, “la base de datos transferida”) en posesión de “LA TRANSFERENTE” a “LA RECEPTORA”.

TERCERA. COMUNICACIÓN DEL AVISO DE PRIVACIDAD.

“LA TRANSFERENTE” reconoce que ha informado a todos los Titulares que forman parte de la base de datos transferida, a través de su Aviso de Privacidad, sobre la transferencia que realizará de sus datos personales a “LA RECEPTORA”. “Las Partes” acuerdan que el Aviso de Privacidad que deberá a poner a disposición “El Transferente” de los titulares cuyos datos personales obren en la base de datos transferida será el que se adjunta al presente como Anexo [Definir] y que esta transferencia, por tanto, está claramente definida y consentida en su caso en el mencionado Aviso de Privacidad.

CUARTA. CONSENTIMIENTO DE TITULARES.

“LA TRANSFERENTE” reconoce que ha obtenido el consentimiento correspondiente [tácito, expreso o expreso por escrito] de todos los titulares que forman parte de la base de datos transferida para que “LA RECEPTORA” pueda tratar dichos datos personales para las siguientes finalidades:

- i. (Describir finalidad)
- ii. (Describir finalidad)

iii. (Describir finalidad)

La Transferencia de la base de datos transferida será realizada por tiempo indefinido, salvo acuerdo particular en contrario entre “Las Partes” y de manera **[exclusiva / no exclusiva]**, teniendo “LA RECEPTORA” derecho a utilizar la base de datos transferida para la/s finalidad/es anteriormente descrita/s, incluyendo de forma expresa, la explotación comercial de la misma.

QUINTA. LICITUD.

“LA TRANSFERENTE” garantiza a “LA RECEPTORA” que todos los datos personales incluidos en la base de datos transferida han sido obtenidos de forma lícita y conforme a la legislación vigente, prestando especial atención al cumplimiento de la normatividad de protección de datos personales aplicable. Asimismo, “El Transferente” garantiza a “LA RECEPTORA” la integridad absoluta de dichos datos personales, así como la calidad y proporcionalidad de los mismos.

SEXTA. CAMBIOS EN AVISO DE PRIVACIDAD.

“LA TRANSFERENTE” se obliga a comunicar a “LA RECEPTORA” sobre cualquier modificación que realice a su Aviso de Privacidad con una antelación de (10) días hábiles previa a dicha modificación.

SÉPTIMA. CATEGORIAS DE DATOS PERSONALES.

“Las Partes” acuerdan que la base de datos transferida contendrá las siguientes categorías de datos personales:

- i. [Categoría de Dato personal 1]
- ii. [Categoría de Dato personal 2]
- iii. [Categoría de Dato personal 3]

OCTAVA. TRATAMIENTO.

“LA RECEPTORA” se obliga a dar tratamiento a los datos personales que le son transferidos por “El Transferente” exclusivamente para las finalidades descritas en la cláusula CUARTA del presente Convenio.

NOVENA. PÉRDIDA O FUGA DE DATOS.

“LAS PARTES” acuerdan que, en su caso, exista pérdida o fuga de los datos personales objeto del presente Convenio, ya sea por negligencia o dolo, por parte de los funcionarios, empleados, clientes o asesores de alguna de “LAS PARTES”, la parte que sufra dicha vulneración, en caso de ser legalmente necesario, deberá informar directamente a los titulares vulnerados, en los términos que exige la normatividad aplicable.

DÉCIMA. EJERCICIO DE DERECHO DE RECTIFICACIÓN O CANCELACIÓN.

“LAS PARTES” acuerdan que en caso de que ante una de ellas sea ejercido un derecho de rectificación o cancelación por parte de algún titular cuyos datos personales obren en la base de datos transferida, dicha Parte deberá hacer del conocimiento, por escrito y en un plazo máximo de (3) días hábiles contados desde la fecha en que haya recibido la petición del titular, de la otra Parte dicha solicitud de rectificación o cancelación, para que proceda a efectuarla también.

DÉCIMO PRIMERA. RECLAMOS.

“LAS PARTES” acuerdan que en caso de que se presente algún reclamo por el tratamiento de los datos personales o por realizarse una transferencia de datos personales ilícitamente y que sea distinto a lo establecido en el presente Convenio, en el aviso de privacidad o que de alguna manera viole alguna disposición contenida en de las leyes aplicables, “LA TRANSFERENTE” será responsable ante “LA RECEPTORA” por las consecuencias que se deriven de dicha transferencia.

DÉCIMO SEGUNDA. COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES.

Todas las comunicaciones, avisos y notificaciones que las partes deban hacerse con motivo de este Contrato o derivadas del mismo, deberán constar por escrito, y en los domicilios señalados en el capítulo de Declaraciones, debiendo obtener la parte que la haga, la prueba de que la comunicación fue recibida por su destinatario en el domicilio respectivo.

DÉCIMO TERCERA. JURISDICCIÓN.

En caso de controversia respecto a la interpretación, ejecución o cumplimiento del presente instrumento, las partes se someten a las leyes aplicables de [Definir] y a la jurisdicción de los tribunales competentes de [Definir], renunciando expresamente a cualquier otra jurisdicción que pudiera corresponderles, en razón de sus actuales o futuros domicilios, siendo notificadas y/o emplazadas en los domicilios convencionales señalados..

DÉCIMO CUARTA. ANEXOS.

Todos los Anexos del presente Convenio son parte integrante del mismo y sólo podrán ser modificados mediante convenio por escrito firmado por ambas Partes y se enumeran de la siguiente manera:

Leído que fue por las Partes el presente Contrato y enteradas de su contenido y alcance legal, lo firman por triplicado y ante la presencia de dos testigos en _____, el día que aparece debajo de sus firmas, reconociendo “LAS PARTES” que el presente convenio surtirá efectos a partir de la fecha de la última firma.

“LA TRANSFERENTE”

“LA RECEPTORA”
